Universidad Pontificia Bolivariana

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MICROSITIO

1. Aspectos Generales.

La **UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL BUCARAMANGA**, Institución de Educación Superior de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro y con carácter académico de universidad, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 48 del veintidós (22) de febrero de mil novecientos treinta y siete (1937), expedida por el Ministerio de Gobierno, y cuya seccional fue autorizada mediante Acuerdo No. 083 del doce (12) de julio de mil novecientos noventa (1990), expedido por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), identificada con N.I.T. 890.902.922-6 y con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, que para efectos de los presentes Términos y Condiciones se denominará **LA UNIVERSIDAD.**

2. Objeto y finalidad del presente micrositio.

Los presentes Términos y Condiciones tienen por objeto regular el acceso y uso del micrositio institucional dispuesto por **LA UNIVERSIDAD**, a través del cual los usuarios podrán realizar simulaciones de financiación directa respecto de los programas académicos ofertados por la institución.

El micrositio tiene una finalidad informativa y orientativa, permitiendo a los usuarios conocer de manera aproximada las condiciones de financiación disponibles, sin que ello constituya una oferta vinculante, aprobación de crédito o generación de derecho alguno a favor del usuario.

Adicionalmente, se informa que **LA UNIVERSIDAD** dispone de diferentes modalidades de financiación directa, las cuales se encuentran sujetas a condiciones específicas según el tipo de programa académico. En particular, existen esquemas diferenciados para estudiantes de programas académicos tradicionales de **LA UNIVERSIDAD** y para programas bajo la modalidad **UPB TEC**, cuyas condiciones, requisitos y lineamientos se encuentran definidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito establecidos por la institución.

3. Etapas del proceso.

El uso del micrositio comprende; (i) simulación de condiciones financieras; (ii) eventual radicación de solicitud; (iii) verificación documental; (iv) estudio y decisión por parte de **LA UNIVERSIDAD.**

4. Requisitos generales.

El acceso a los esquemas de financiación directa ofrecidos por LA UNIVERSIDAD se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución, los cuales podrán variar según la modalidad de financiación aplicable y el tipo de programa académico.

Con lo cual, los usuarios que se encuentren interesados en acceder deberán:

- Acreditar capacidad legal para obligarse, o actuar a través de su representante legal cuando a ello haya lugar.
- Suministrar información veraz, completa y actualizada.
- Allegar la documentación soporte exigida por LA UNIVERSIDAD, conforme a los lineamientos definidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito.
- Cumplir con las condiciones financieras mínimas establecidas para cada modalidad de financiación.
- Cuando aplique, presentar un deudor solidario que cumpla con los requisitos definidos por LA UNIVERSIDAD.

Los requisitos específicos, condiciones particulares, documentación exigida y demás lineamientos aplicables a cada modalidad de financiación se encuentran definidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito adoptados por **LA UNIVERSIDAD**, los cuales hacen parte integral del proceso de evaluación.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriormente señalados, así como la omisión, inconsistencia o inexactitud en la información o documentación suministrada por el usuario, facultará a **LA UNIVERSIDAD** para abstenerse de dar trámite, suspender o no continuar con el proceso de evaluación de la solicitud de financiación, sin que ello genere derecho alguno a favor del usuario.

5. Condiciones financieras.

Las condiciones financieras presentadas a través del micrositio tienen carácter meramente informativo y referencial, y se encuentran sujetas a verificación, validación y aprobación por parte de **LA UNIVERSIDAD**, conforme a sus políticas internas y a los lineamientos establecidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito.

En este sentido, los valores, porcentajes, plazos, número de cuotas, tasas de interés y demás condiciones que puedan ser visualizadas por el usuario a través de la herramienta de simulación constituyen estimaciones preliminares, las cuales podrán variar en función de la modalidad de financiación aplicable, el tipo de programa académico y la evaluación particular de cada solicitud, con lo cual, las condiciones definitivas de financiación serán aquellas que resulten aprobadas por **LA UNIVERSIDAD** y formalizadas mediante los documentos correspondientes, tales como acuerdos de pago, pagarés u otros instrumentos que se suscriban para tal efecto.

En caso de presentarse mora en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, **LA UNIVERSIDAD** podrá aplicar los intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

6. Evaluación del acceso al crédito.

LA UNIVERSIDAD se reserva la facultad de evaluar integralmente cada solicitud de financiación, de conformidad con sus políticas internas, criterios financieros, académicos y administrativos, así como con los lineamientos establecidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito.

En desarrollo de lo anterior, **LA UNIVERSIDAD** podrá:

- Verificar la información suministrada por el usuario a través de cualquier medio que considere pertinente.
- Solicitar información y documentación adicional cuando lo estime necesario.
- Validar la capacidad de pago del solicitante y, cuando aplique, del deudor solidario.
- Consultar y reportar información en centrales de riesgo, conforme a la autorización otorgada por el usuario y la normativa vigente.
- Abstenerse de dar trámite o rechazar solicitudes que se encuentren incompletas, inconsistentes o que no cumplan con los requisitos establecidos.

La decisión de aprobación o negación de la financiación será adoptada de manera autónoma por **LA UNIVERSIDAD**, sin que exista obligación de otorgarla por el solo hecho de haber sido simulada o solicitada a través del micrositio.

7. Tratamiento de datos personales.

El usuario, en calidad de titular de la información, autoriza de manera previa, expresa e informada a **LA UNIVERSIDAD** para recolectar, almacenar, usar, circular, procesar, actualizar y, en general, dar tratamiento a sus datos personales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas concordantes, así como con la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por la Universidad.

El tratamiento de los datos personales por parte de **LA UNIVERSIDAD** tendrá las siguientes finalidades:

- Gestionar el acceso y uso del micrositio de simulación de financiación directa.
- Realizar el análisis, estudio y evaluación de solicitudes de financiación.
- Verificar la información suministrada por el usuario.
- Contactar al usuario a través de los canales autorizados (correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería u otros medios).
- Consultar, reportar y actualizar información en centrales de riesgo, cuando haya lugar y conforme a la autorización otorgada.
- Dar cumplimiento a obligaciones legales, contractuales y regulatorias.
- Implementar mecanismos de prevención del fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo.

El titular podrá ejercer en cualquier momento sus derechos de conocimiento, acceso, rectificación, actualización, supresión y revocatoria de la autorización, en los términos previstos en la normativa vigente, mediante comunicación dirigida a **datos.personales.bga@upb.edu.co** o a través de los canales institucionales dispuestos para tal efecto.

El usuario declara que la información suministrada es veraz, completa y actualizada, y autoriza a **LA UNIVERSIDAD** para tratar los datos personales contenidos en los presentes Términos y Condiciones, así como aquellos que se generen o recauden durante el desarrollo de la relación, para las finalidades aquí señaladas y aquellas relacionadas con la gestión académica, administrativa y financiera de la institución.

8. Consulta y reporte a centrales de riesgo.

El usuario, en calidad de titular de la información, autoriza de manera previa, expresa e informada a **LA UNIVERSIDAD** para consultar, solicitar, reportar, procesar y divulgar información relacionada con su comportamiento crediticio, financiero y comercial ante operadores de información, centrales de riesgo y demás entidades que administren bases de datos con fines de información financiera, crediticia, comercial o de servicios.

La presente autorización comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

- La consulta de información financiera, crediticia y comercial del usuario y, cuando aplique, del deudor solidario.
- El reporte de información relacionada con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de los esquemas de financiación directa ofrecidos por **LA UNIVERSIDAD**.
- La actualización, modificación y rectificación de la información reportada, conforme al comportamiento del usuario.

El usuario declara conocer que el reporte de información en centrales de riesgo se realizará conforme a la normativa vigente aplicable en materia de habeas data financiero, en especial la Ley 1266 de 2008 y demás disposiciones concordantes.

Así mismo, el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión de la información, en los términos establecidos por la ley, a través de los canales dispuestos por los operadores de información o por **LA UNIVERSIDAD**, según corresponda.

PARÁGRAFO. La presente autorización constituye requisito necesario para el estudio y evaluación de la solicitud de financiación. En caso de no otorgarse, **LA UNIVERSIDAD** podrá abstenerse de dar trámite o continuar con el proceso de evaluación correspondiente.

9. Prevención de riesgos (LAFT).

El usuario declara que los recursos utilizados o que se utilicen en el marco de los esquemas de financiación directa tienen origen lícito y no provienen de actividades ilícitas.

Por ende, autoriza a **LA UNIVERSIDAD** para realizar las verificaciones que estime pertinentes, así como para solicitar información adicional, en cumplimiento de sus políticas internas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y de las disposiciones legales aplicables.

En caso de identificarse inconsistencias, omisiones, señales de alerta o situaciones que impidan la validación del origen de los recursos, **LA UNIVERSIDAD** podrá abstenerse de dar trámite, suspender o no continuar con el proceso de evaluación de la solicitud, sin que ello genere derecho alguno a favor del usuario.

10. Documentación soporte.

La radicación y trámite de las solicitudes de financiación estará sujeta a la entrega de documentación completa, veraz, legible, vigente y coherente con la información suministrada por el usuario, conforme a los lineamientos definidos por **LA UNIVERSIDAD** en los respectivos formatos de solicitud de crédito.

LA UNIVERSIDAD podrá requerir en cualquier momento información o documentación adicional, así como solicitar aclaraciones o subsanaciones cuando lo estime necesario.

En caso de que la documentación aportada sea incompleta, inconsistente, ilegible o no cumpla con los requisitos establecidos, **LA UNIVERSIDAD** podrá abstenerse de dar trámite, suspender o rechazar la solicitud, sin que ello genere derecho alguno a favor del usuario.

11. Responsabilidad.

El uso del micrositio se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

El usuario reconoce y acepta que la información, valores y condiciones que se presentan a través del micrositio tienen carácter meramente informativo y referencial, y que los resultados obtenidos corresponden a una simulación preliminar, la cual no constituye oferta vinculante, aprobación de financiación ni genera derecho alguno a su favor.

En este sentido, el usuario entiende que cualquier solicitud de financiación estará sujeta a un proceso posterior de verificación, validación y evaluación por parte de **LA UNIVERSIDAD**, conforme a sus políticas internas y a los lineamientos establecidos en los respectivos formatos de solicitud de crédito.

Con lo cual, **LA UNIVERSIDAD** no será responsable por:

- Las diferencias que puedan existir entre los resultados obtenidos en la simulación y las condiciones finalmente aprobadas.
- Las decisiones adoptadas por el usuario con base en la información obtenida a través del micrositio.
- Los errores, inconsistencias u omisiones derivadas de la información suministrada por el usuario.
- La indisponibilidad temporal del micrositio, así como por fallas técnicas, interrupciones o errores del sistema.

En ningún caso el uso del micrositio dará lugar a la configuración de expectativas legítimas de aprobación, ni a reclamaciones en contra **LA UNIVERSIDAD**.

12. Aceptación de Términos y Condiciones.

El acceso, ingreso y uso del micrositio por parte del usuario implica el conocimiento, comprensión y aceptación expresa de los presentes Términos y Condiciones. En caso de no estar de acuerdo con estos, el usuario deberá abstenerse de utilizar el micrositio.

13. Modificaciones.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de modificar, actualizar o ajustar en cualquier momento los presentes Términos y Condiciones, los cuales serán publicados a través del micrositio institucional.
El uso continuo del micrositio con posterioridad a la publicación de las modificaciones se entenderá como aceptación de los cambios realizados.